

1500003-72.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... e testemunhas. Tem passagem por furto e tráfico.

O réu VITOR TARSIO DOS SANTOS SILVA, na fase inquisitiva, acompanhado do Dr.

Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (fls. 11 e 12), declarou: "é da cidade de

Taquaritinga/SP, e por conta de ser usuário de drogas, esta vivendo nas ruas de

Matão/SP, ficando na praça central da cidade; devido ao fato de ser usuário de

drogas, o declarante acaba ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500003-72.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-72.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Hipolito Ribeiro de Sousa e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal em concurso material com o artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), por duas vezes, artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), por duas vezes e artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), c.c. o artigo 14, II (escalada), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA, qualificado à fl. 194, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal.

1 - Boletins de Ocorrência nº 1608/2020 e nº 1624/2020: no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 13h30, na Avenida Sete de Setembro, 1205, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA e VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com terceira pessoa até o momento não identificada, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para proveito comum os seguintes bens móveis: tablet - marca Multilaser; celular Samsung S7; celular Samsung Galaxy A3; celular Samsung G110; celular Motorola XT 1726;

celular marca LG; celular marca Positivo; celular Motorola Moto G5; celular Samsung G530; celular Motorola G5 Plus; celular Motorola E1; celular Motorola; celular Samsung J5; celular Blu; celular Motorola G4; carregador portátil marca Kaid, avaliados em R\$ 2.930,00 e R\$ 400,00, pertencentes ao estabelecimento comercial "JB Celulares", representado por Joel Beloto Gines.

2 - Boletim de Ocorrência nº 1274/2020: no dia 19 de setembro de 2020, em horário incerto, na Rua José Bonifácio, 710, nesta cidade comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, R\$ 200,00; um aparelho de telefone celular I-Phone 5C, avaliado em R\$ 900,00 e um aparelho de telefone celular Samsung J7 avaliado em R\$ 700,00, pertencentes a Claudio Francisco Orlando.

3 - Boletim de Ocorrência nº 1319/2020: no dia 28 de setembro de 2020, em horário incerto, na Rua Luciano Gandini, 1058, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma TV de Led 42", marca Samsung, avaliada em R\$ 1.600,00 pertencente a Álvaro Serra de Lacerda Silva.

4 - Boletim de Ocorrência nº 1467/2020: dia 05 de novembro de 2020, em horário incerto, na Rua Vicente Mastropietro, 780, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, uma televisão 32", marca Philips, avaliada em R\$ 1.100,00, pertencente a Walmir Eduardo Paixão de Assis D'Antonio.

5 - Boletim de Ocorrência 1493/2020: dia 09 de novembro de 2020, em horário incerto, na Rua Vicente Mastropietro, 610, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis que guarneciam a clínica de fisioterapia "Studio Saúde e Movimento" pertencente a Thainara Aparecida Estrela Ferreira, apenas não alcançando a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

6 - Boletim de Ocorrência 1604/2020: dia 04 de dezembro de 2020, em horário incerto, na Avenida Sete de Setembro, 1327, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, seis fardo de Coca-Cola, avaliados em R\$ 210,00, pertencentes a Sérgio Squisati.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação das penas nos patamares mínimos.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal em concurso material com o artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), por duas vezes, artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo), por duas vezes e artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo), c.c. o artigo 14, II (escalada), na forma do artigo 71, todos do Código Penal. O réu VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA, qualificado à fl. 194, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada:

1 - Boletins de Ocorrência nº 1608/2020 (fls. 08/09) e nº 1624/2020 (fls. 13/17): boletim de ocorrência nº 684/2020 (fls. 22/23), boletim de ocorrência nº 1629/2020 (fls. 27/29), autos de exibição e apreensão (fls. 18/21 e 24/25), auto de entrega (fl. 26), auto de exibição apreensão e entrega (fls. 30/33), laudo de local nº 398.535/2020 (fls. 66/83), relatório de investigação (fls. 86/89), oitiva da vítima (fls. 96 e 106) e auto de avaliação (fls. 97/98 e 107/108).

- 2 - Boletim de Ocorrência nº 1274/2020 (fls. 34/35): ; laudo de local nº 307.380/2020 (fls. 36/41), relatório de investigação (fls. 86/89), oitiva da vítima (fl. 167) e auto de avaliação (fls. 168/169).
- 3 - Boletim de Ocorrência nº 1319/2020 (fls. 42/43): laudo de local nº 317.210/2020 (fls. 44/48), relatório de investigação (fls. 86/89), oitiva da vítima (fl. 90) e auto de avaliação (fl. 91).
- 4 - Boletim de Ocorrência nº 1467/2020 (fls. 51/52): relatório de investigação (fls. 86/89), oitiva da vítima (fl. 92) e auto de avaliação (fl. 93).
- 5 - Boletim de Ocorrência 1493/2020 (fls. 57/58): laudo de local nº 367.628/2020 (fls. 53/56), relatório de investigação (fls. 86/89) e oitiva da vítima (fl. 170).
- 6 - Boletim de Ocorrência 1604/2020 (fls. 49/50): laudo de local nº 398.499/2020 (fls. 109/116), relatório de investigação (fls. 86/89), oitiva da vítima (fl. 165) e auto de avaliação (fl. 166).

A autoria é certa.

O réu ALEX HIPOLITO RIIBEIRO DE SOUSA, na fase inquisitiva, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264/024 (09/12/2020 - fls. 06 e 07), declarou: "na data de hoje 09/12/2020, foi abordado por policiais civis, que acabaram encontrando em poder do declarante vários telefones celulares e o declarante confirmou que, no dia 06/12/2020, entrou na loja JB Celulares e de lá furtou o valor em dinheiro de R\$ 400,00 (quatro centos reais); Nega que tenha furtado os telefones ou outros objetos, porque, na verdade, enquanto entrou na loja, Vitor e 'Boca Torta' ficaram do lado de fora, e depois que o declarante saiu, eles voltaram na referida loja e pegaram os telefones celulares e outros objetos, pois quando o declarante viu que eles estavam em posse desses objetos, o declarante tomou deles, deixando apenas um celular para cada; Informa, ainda, que constatou que os objetos furtados eram aparelhos que estavam para conserto e, por conta disso, não tinham valor, tendo escondido embaixo do pontilhão, próximo à linha do trem; Neste ato, o declarante informa que praticou outros furtos, como: BO nº 1274/2020, no dia 19/09/2020, entrou no consultório odontológico na Rua José Bonifácio, 710, e de lá furtou 02 (dois) telefones celulares e R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro; BO nº 1319/2020, no dia 28/09/2020, após arrombar o vidro da janela de um consultório odontológico, furtou 01 (uma) TV de LED; BO nº 1604/2020, no dia 04/12/2020, na Avenida 7 de Setembro, nº 1327, no estacionamento, adentrou no local e de lá furtou fardos de refrigerante; BO nº 1467/2020, no dia 05/11/2020, na Rua Vicente Mastropietro, nº 780, furtou uma TV; BO nº 1493/2020, no dia 09/11/2020, na Rua Vicente Mastropietro, nº 610, adentrou no local (consultório), arrombando o vidro, mas nada lhe interessou que possa ter levado; BO nº 1608/2020, no dia 06/12/2020, na Avenida 7 de Setembro, nº 1205, na loja JB Celulares, após arrombamento do vidro dos fundos, subtraiu a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme já informou anteriormente, e ao saber que Vitor e 'Boca Torta' voltaram ao local e pegaram os telefones e outros objetos, o declarante pegou para si e escondeu. Informa o declarante que é usuário de droga (crack) e, como não trabalha, pratica os furtos para sustentar seu vício, alegando que está arrependido. Com referência ao Boletim de Ocorrência 684/2020, do 1º DP, no dia 07/12/2020, foi abordado por Policiais Militares e estava em posse de dois telefones celulares, que foram apreendidos, pois o declarante informa que esses telefones foram furtados na loja JB Celulares. Por fim, o declarante alega que é analfabeto.". Em juízo confessou a prática de todos os furtos. Está muito arrependido. Tem 34 anos. Trabalhava na borracharia. Ganhava R\$2.020,00. É solteiro. Possui um filho. Não pagava pensão. Nada tem contra as vítimas e testemunhas. Tem passagem por furto e tráfico.

O réu VITOR TARSIO DOS SANTOS SILVA, na fase inquisitiva, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (fls. 11 e 12), declarou: "é da cidade de Taquaritinga/SP, e por conta de ser usuário de drogas, esta vivendo nas ruas de Matão/SP, ficando na praça central da cidade; devido ao fato de ser usuário de drogas, o declarante acaba praticando pequenos furtos para manter o vício, sendo que no dia 06/12/20, estava na companhia de Alex, vulgo 'Capinha', e Fernando, vulgo 'Boca Torta', quando decidiram praticar o furto na loja de celulares; o declarante esclarece que ficou do lado de fora da loja e 'Boca Torta' ficou na esquina, dizendo que ficaram 'passando um pano' (sic) para Alex, pois ele entrou na

loja pegou alguns objetos, entregou a mochila para 'Boca Torta' e este foi para um lado, enquanto que o declarante e Alex foram para outro lado, no intuito de despistar; depois, os três se encontraram no terminal rodoviário e lá Alex deu um telefone celular para o declarante e outro para 'Boca Torta', e o resto ficou tudo com Alex, que escondeu os objetos; o declarante não sabe dizer se Alex furtou dinheiro da loja, porque ele não comentou nada a respeito; na data de hoje, o declarante foi abordado por policiais civis e em seu poder encontraram um telefone celular, aparelho este que ganhou de Alex depois do furto; nega que tenha participado de outros furtos na companhia de Alex ou de Fernando (Boca Torta).". Em juízo confessa a prática do furto juntamente com Alex. Entraram pela janela. Subtraíram celular e dinheiro. Tem 20 anos. Não trabalhava. É divorciado. Possui uma filha. Não pagava pensão. Tem passagem por roubo. Nada tem conta vítimas e testemunhas.

DAS VÍTIMAS

1 - Boletins de Ocorrência nº 1608/2020 e nº 1624/2020

A vítima Joel Beloto Gines, na fase inquisitiva (10/02/2020 - fls. 96 e 106) declarou que: "é proprietário da loja 'JB Celulares' (Rua Sete de Setembro nº1205), sendo que no dia 03/12/2020, quando chegou na loja, constatou que elementos não identificados, após arrombamento do vidro do vitrô do banheiro que fica nos fundos, furtaram vários objetos e ainda telefones que estavam arrumando; no dia 09/12/2020, o declarante foi solicitado a comparecer na delegacia, onde foram apreendidos vários telefones celulares, momento em que declarante os reconheceu como sendo da loja e lhe foi feita a entrega, bem como foram avaliados em R\$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais); informa que foi recuperado apenas uma pequena parte dos objetos furtados e, segundo o declarante, ele teve um prejuízo no valor aproximado de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) no total.". Ainda na fase inquisitiva (25/01/2022 - fl. 171), declarou: "com referência aos fatos narrados no boletim de ocorrência nº 684/20, do 1º DP. de Matão, o declarante informa que no dia 06/12/20 teve sua loja furtada, onde elementos não identificados furtaram vários telefones celulares que estavam lá para serem consertados, conforme consta do BO 1608/20 e 1624/20; no dia 15/12/20, foi solicitado a comparecer na Delegacia do 1º Distrito de Matão, e lá reconheceu dois telefones celulares que tinham sido apreendidos em poder de dois indivíduos, pois segundo foi informado, os meliantes não souberam informar a procedência dos celulares; que após reconhecer os aparelhos, lhe foi feita a entrega.".

2 - Boletim de Ocorrência nº 1274/2020

A vítima Claudio Francisco Orlando, na fase inquisitiva (25/01/2022 - fl. 167), declarou: "informa ser proprietário de um consultório dentário na Rua José Bonifácio nº 710, sendo que no dia 19/09/20, ao chegar no consultório constatou que elementos não identificados, após arrombamento de uma janela e duas portas internas, furtaram dois telefones celulares e certa quantia em dinheiro (R\$ 200,00), além de danificar e jogar tudo pelo chão onde estavam os prontuários dos pacientes, tanto que teve prontuário que sumiu e não foi localizado.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Houve escalada, quebra da cerca elétrica e arrombamento de janela.

3 - Boletim de Ocorrência nº 1319/2020

A vítima Álvaro Serra de Lacerda Silva, na fase inquisitiva (04/02/2021 - fl. 90), declarou: "é dentista e seu consultório está situado na Rua Luciano Gandini, nº 1058, sendo que no dia 28/09/2020, logo de manhã, quando chegou no local um funcionário, o declarante foi acionado, pois os indivíduos não identificados, após danificarem a cerca elétrica e uma janela de vidro, furtaram um televisor de 42'', tendo um prejuízo aproximado de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), sem contar o dano material de aproximadamente mais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Informa que com referência ao dano material, por conta de ter seguro, foram feitos os reparos.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O ingresso se deu pelo andar de cima do sobrado, pulando um muro de três metros. Foi furtado um televisor. A cerca elétrica foi arrebitada. Arrebitaram uma janela de vidro. Houve prejuízo material pelos danos no local em cerca de dois mil e quatrocentos reais.

4 - Boletim de Ocorrência nº 1467/2020

A vítima Walmir Eduardo Paixão de Assis de Assis Antônio, na fase inquisitiva (05/02/2021 - fl. 92), declarou: "é médico e seu consultório está situado na Rua Vicente Matropietro, nº 780, sendo que no dia 05/11/2020, logo de manhã quando a funcionária chegou no local, de imediato ela acionou o declarante, onde este verificou que elementos não identificados, após danificarem a trava da janela da frente, adentraram no local e furtaram uma televisão de 32'', causando um prejuízo no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)". Em Juízo ratificou. Há dúvida se o furto foi no dia 04 ou dia 05 de novembro de 2020. Acredita que para entrar pularam o muro e arrombaram a janela da frente. O vidraceiro disse que conseguiria abrir a janela sem quebrar.

5 - Boletim de Ocorrência 1493/2020

A vítima Thainara Aparecida Estrela Ferreira, na fase inquisitiva (25/01/2022 - fl. 170), declarou: "é proprietária de um consultório de fisioterapia na Rua Vicente Mastropietro, nº 610, sendo que na manhã do dia 09/12/2020, ao chegar no local, constatou que elementos não identificados danificaram a porta de vidro (blindex), reviraram o local, mas não levaram nada, deixando o prejuízo de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao conserto da porta.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os bens que ali existiam eram pesados e de difícil remoção.

6 - Boletim de Ocorrência 1604/2020

A vítima Sérgio Squisatti, na fase inquisitiva (21/01/2022 - fl. 165), declarou: "é proprietário do estabelecimento comercial denominado 'Estacionamento do Moreno', que fica na Rua Sete de Setembro, nº 1327; no dia 04/12/2020, quando o funcionário Eric chegou para trabalhar e constatou que elementos não identificados, após danificarem a janela de vidro, furtaram 06 fardos de Coca-Cola; informa o declarante que Eric não trabalha no estacionamento e não sabe dizer onde ele pode ser localizado.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Houve arrombamento da janela para ingresso no estabelecimento e subtração dos bens. Havia gasto de duzentos a trezentos reais para abastecer a geladeira, sendo que tudo foi levado.

DAS TESTEMUNHAS

A testemunha Willian Roberto Dias, na fase inquisitiva (28/07/2021 - fl. 136), declarou: "é Policial Militar e no dia 19/09/2020 estava em patrulhamento quando foi acionado via CAD a atender ocorrência de furto em um consultório dentário; no local, a vítima informou que elementos não identificados, após arrombamento, adentraram no consultório e de lá furtaram dois telefones celulares e dinheiro; diante do ocorrido, foi acionado o IC para periciar o local.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O proprietário do estabelecimento mostrou a imagem do furto, identificando o réu Alex, em especial pela tatuagem que ele tem na mão. Alex é muito conhecido dos meios policiais pela prática de furto na área central da cidade.

A testemunha Gustavo Jesus de Paiva Barreto, na fase inquisitiva (26/07/2021 - fl. 137), declarou: "é Policial Militar e no dia 07/12/2020 estava em patrulhamento em companhia do Policial Bispo, quando avistaram um indivíduo que tentou se esconder em baixo de um carro quando viu a viatura; diante desta atitude, fizeram a abordagem e no meio da revista pessoal foi encontrado com ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUZA, dois celulares; Alex passou a ficar alterado e tentou empreender fuga, pois acabou caindo e ferindo o supercílio, motivo pelo qual passou por atendimento no Pronto Socorro local, pois foi necessário o uso de força física moderada para que o mesmo fosse contido e conduzido até a delegacia, onde foram tomadas medidas cabíveis.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Poucos dias depois ele foi novamente abordado pela polícia civil com uma grande quantidade de celulares. Foi a primeira vez que o abordou.

A testemunha Luciano Vieira Novacki, na fase inquisitiva (26/07/2021 - fl. 138), declarou: "é Policial Militar e no dia 04/12/2020 estava em patrulhamento em companhia do Policial Araújo, quando foram acionados via CAD a atender a ocorrência de furto na Av. Sete de Setembro, nº 1327, local onde funciona um estacionamento; chegando no local, tomaram conhecimento através da vítima de que quando ele chegou no estabelecimento comercial pela manhã, constatou que elementos não identificados,

após danificarem a janela de vidro, subtraíram vários objetos; os fatos foram levados até a delegacia para as providências cabíveis e foi acionada a perícia.”.

A testemunha Torryan de Jesus Crespi, na fase inquisitiva (14/08/2021 - fl. 146), declarou: “é Policial Militar nessa cidade e no dia 01/10/20 estava de serviço na companhia do Policial Sandrini, quando foram solicitados via CAD a comparecer no Rua Luciano Gandini, nº 1058, onde funciona um consultório odontológico, para atender ocorrência de furto; No local, a vítima informou que assim que chegou de manhã, notou que a cerca elétrica e uma janela de vidro do segundo andar estavam danificadas, e ao verificar, constatou que a televisão tinha sido furtada; Diante dos fatos, foi acionado o IC para periciar o local e os fatos comunicados à Autoridade Policial para as medidas cabíveis.”. Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Soube que Alex tinha praticado outros furtos. Ele já teve ocorrência envolvendo drogas. Não conhecia Vitor.

A testemunha Diogo Sandrini Bezerra, na fase inquisitiva (23/09/2021 - fl. 147), declarou: “é Policial Militar e no dia 28/09/2020 estava em patrulhamento em companhia do P.M. Torryan quando foram acionados via CAD a atender a ocorrência de furto na Rua Luciano Gandini, nº 1058; chegando no local, um consultório odontológico, a vítima informou que ao chegar por volta de 07h15, notou que a cerca elétrica e uma janela de vidro do segundo andar estavam danificadas e que indivíduos não identificados adentraram no local onde furtaram um televisor; a vítima informou que no local tinha sistema de monitoramento, sendo que foi acionado o IC para periciar o local.”. Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Os réus são conhecidos dos meios policiais pela prática de furto.

A testemunha Paulo Bispo dos Santos Junior, na fase inquisitiva (27/10/2021 - fl. 157), declarou: “é Policial Militar e no dia 07/12/20 estava em patrulhamento na companhia do policial Paiva quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, pois o mesmo, ao avistar os policiais, tentou se esconder debaixo de um carro que estava estacionado; foi feita a abordagem e o mesmo foi identificado como sendo Alex Hipólito Ribeiro de Souza; em revista pessoal, foi encontrado com Alex dois telefone celulares e um canivete, pois ao ser indagado a respeito dos celulares, Alex disse ser produto ilícito, não sabendo informar a procedência; no momento da abordagem, Alex tentou empreender fuga, onde caiu no chão e ficou ferido no supercílio; o indivíduo foi conduzido para a delegacia e tomadas as providências cabíveis.”. Em Juízo, ratificou a versão apresentada.

A testemunha Leandro Costa dos Santos, na fase inquisitiva (25/01/2022 - fl. 173), declarou: “é Policial Civil e após investigação e de verificar as imagens das câmeras de segurança de alguns furtos realizados no centro da cidade, conseguiu identificar os meliantes como sendo Vitor de Tarcio dos Santos Silva, Alex Hipólito Ribeiro de Souza e uma terceira pessoa de nome Fernando, vulgo 'Boca Torta' (este último não foi localizado); No dia 09/12/2020, após diligências, logrei êxito em localizar Vitor e Alex, e em poder dos mesmos, vários telefones celulares, um tablet, e um carregador de celular, objetos estes pertencentes a loja 'JB Celulares', que tinha sido furtada no dia 06/12/2020, conforme B.O. 1608/2020e 1624/2020; os meliantes foram conduzidos até a delegacia, onde Alex Hipólito Ribeiro de Souza confessou a prática de vários outros furtos, esclarecendo os B.O. 1274/20, 1319/20, 1604/20, 1467/20 e 1493/20.”. Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Ambos os réus confessaram a prática dos furtos na presença de advogado. Houve indicação da localização de parte dos bens subtraídos. Mesmo após a referida diligência outros furtos foram praticados por Alex. Os dois réus são conhecidos.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente comprovados.

Os réus confessaram a prática dos delitos.

Vítimas e testemunhas apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoas inocentes.

Ademais, a narrativa está em consonância com o conjunto probatório.

Diante disso, tenho que as imputações feitas na denúncia merecem prevalecer, razão pela qual passo a descrever as condutas.

1 - Boletins de Ocorrência nº 1608/2020 e nº 1624/2020

Segundo apurado, na data dos fatos os réus arrombaram o vidro do vitrô do banheiro que fica nos fundos do estabelecimento "JB Celulares", adentraram o local e subtraíram vários objetos, telefones celulares que estavam para serem consertados, telefones celulares que já estavam arrumados e R\$ 400,00.

No dia 07 de dezembro de 2020, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA na Rua Castro Alves, 550, que ao perceber a presença da viatura tentou se esconder embaixo de alguns carros.

Realizada a abordagem, foram apreendidos um celular Samsung, de cor azul/cinza, modelo SM-G610F/DS e um celular Motorola, de cor cinza, modelo XTL672, além de um canivete, sendo que o réu afirmou que os celulares possuíam origem ilícita.

Já no dia 09 de dezembro de 2020, durante diligências, policiais civis localizaram VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA na Praça da Igreja Matriz e ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA no cruzamento da Rua São Lourenço com a Avenida Toledo Malta e, após serem inquiridos, afirmaram terem subtraído os aparelhos celulares apreendidos, conforme os Boletins de Ocorrência 1608/2020 e 1624/2020.

O proprietário da loja "JB Celulares" compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu os celulares apreendidos, bem como informou que apenas uma pequena parte dos aparelhos foi recuperada, tendo experimentado prejuízo no valor de R\$ 6.500,00. A confissão dos réus foi confirmada em Juízo.

2 - Boletim de Ocorrência nº 1274/2020

Segundo apurado, na data dos fatos, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA escalou o muro que vedava o imóvel, danificou a cerca elétrica, arrombou uma janela e adentrou o consultório odontológico pertencente à vítima. Ato seguinte, o réu arrombou uma porta metálica e duas portas de madeira internas, chegando até o escritório, de onde subtraiu os dois aparelhos de telefone celulares acima descritos e R\$ 200,00. Outrossim, o réu jogou objetos pelo chão, inclusive prontuários de pacientes, sendo que alguns prontuários não foram mais localizados.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ser o autor da subtração. A confissão foi confirmada em Juízo.

3 - Boletim de Ocorrência nº 1319/2020

Segundo apurado, na data dos fatos, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA escalou o muro de três metros de altura, que vedava a lateral esquerda do consultório odontológico pertencente à vítima e danificou a cerca elétrica. Já no interior do imóvel, o réu arrombou uma janela de vidro localizada no piso superior e em seguida arrombou uma porta de madeira, que servia para fechar o escritório. Ato seguinte, o réu subtraiu uma televisão de Led 42", marca Samsung, bem como provocou diversos desalinhos na recepção, escritório e cozinha, como objetos espalhados e fora do lugar usual, gavetas e portas abertas, indicando busca. Consta que, além da televisão subtraída, o réu ocasionou dano material superior a R\$ 2.000,00.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ser o autor da subtração. A confissão foi confirmada em Juízo.

4 - Boletim de Ocorrência nº 1467/2020

Segundo apurado, na data dos fatos, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA dirigiu-se até o consultório médico pertencente à vítima, arrombou a trava da janela da frente e adentrou o imóvel. Ato contínuo, o réu subtraiu uma televisão 32", marca Philips e evadiu-se do local. Ao chegar para trabalhar, uma funcionária do consultório percebeu a prática da subtração e o arrombamento, acionando o proprietário Walmir, que providenciou o reparo da trava arrombada.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ser o autor da subtração. A confissão foi confirmada em Juízo.

5 - Boletim de Ocorrência 1493/2020

Segundo apurado, na data dos fatos, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, ao passar pela clínica de fisioterapia da vítima, decidiu praticar furto. O réu, então, quebrou a porta de vidro que vedava o imóvel e entrou no local. Todavia, por circunstâncias alheias à sua vontade, fugiu sem levar qualquer objeto, causando à vítima prejuízo de R\$ 1.500,00.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ser o autor da tentativa de subtração. A confissão foi confirmada em Juízo.

6 - Boletim de Ocorrência 1604/2020

Segundo apurado, na data dos fatos, ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA adentrou o "Estacionamento do Moreno" e arrombou uma janela de blindex que vedava o local. Ato seguinte, o réu provocou desordem em um dos cômodos, indicando vestígios de busca, e subtraiu seis fardos de Coca-Cola, evadindo-se do local em seguida.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o réu admitiu ser o autor da subtração.

Portanto, restou comprovado que os réus ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, e VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA, qualificado à fl. 194, efetivamente praticaram os crimes capitulados na denúncia.

Conforme já exposto, a autoria dos delitos somente foi descoberta porque no dia 07 de dezembro de 2020, policiais militares em patrulhamento avistaram ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA na Rua Castro Alves, 550, que ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder embaixo de alguns carros. Realizada abordagem, foram apreendidos um celular Samsung, de cor azul/cinza, modelo SM-G610F/DS e um celular Motorola, de cor cinza, modelo XT1672, subtraídos da loja "JB Celulares" (BO 1608/2020), além de um canivete, sendo que o réu afirmou que os celulares possuíam origem ilícita.

Ainda, no dia 09 de dezembro de 2020, durante diligências, policiais civis localizaram VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA na praça da Igreja Matriz e ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA no cruzamento da Rua São Lourenço com a Avenida Toledo Malta e, após serem inquiridos, afirmaram terem subtraído os diversos aparelhos celulares apreendidos, conforme os Boletins de Ocorrência 1608/2020 e 1624/2020; autos de exibição e apreensão de fls. 18/21 e 24/25; auto de entrega de fl. 26; e, auto de exibição apreensão e entrega de fls. 30/33.

Também na Delegacia de Polícia, na presença de advogado, VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA confessou a prática do furto na loja "JB Celulares", na companhia de ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, vulgo "Capinha", e de Fernando, vulgo "Boca Torta" (não identificado).

ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, por sua vez, confessou ainda a prática dos furtos consumados descritos nos boletins de ocorrência nº 1274/2020; 1319/2020; 1604/2020; 1467/2020 e da tentativa de furto descrita no boletim de ocorrência nº 1493/2020.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A condenação, portanto, é de rigor.

III - Dosimetria da pena

I - ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA

Entendo que o réu praticou os crimes descritos na denúncia em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

É certo que houve intervalo entre as condutas verificadas entre os meses de setembro e novembro de 2020. Nada obstante, passaram-se pouco mais de 30 dias, não sendo razoável afastar o referido benefício ao réu.

Os crimes foram praticados de forma semelhante, sendo possível a dosimetria em conjunto, reconhecendo-se o crime praticado em concurso de agentes com Vitor como sendo o mais grave.

A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo que a primeira servirá para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial negativa. Tem-se, ainda, que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena. Fixo, por isso, a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Excepcionalmente, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a computar.

Em razão da continuidade delitiva, reconhecendo-se a prática de seis crimes, aumento a pena em 2/3, alcançando 4 anos de reclusão, e 20 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena de 4 anos de reclusão, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, em razão das circunstâncias judiciais negativas, reincidência e montante da pena, será o fechado.

O réu foi preso durante a instrução processual. Em razão dos fatos apurados neste

feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

II - VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA

A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo que a primeira servirá para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial negativa. Fixo, por isso, a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Em vista da confissão e da menoridade relativa do réu, retorno a pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Não há agravante a computar.

Não há causa de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se, pois, à pena 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, III, do CP, posto que o réu foi condenado posteriormente e encontra-se preso. Ainda, diante da gravidade concreta dos fatos, a substituição não seria socialmente recomendável. Inviável, pelos mesmos fundamentos, a concessão do sursis.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não há fundamento superveniente para a decretação da custódia cautelar. Diante disso, poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e condeno:

I - ALEX HIPÓLITO RIBEIRO DE SOUSA, alcunhado "Capinha", qualificado às fls. 06/07 e 175, reincidente, como incurso no artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal em concurso material com o artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), por duas vezes, artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), por duas vezes e artigo 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), c.c. o artigo 14, II (escalada), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

II - VITOR DE TARSIO SANTOS SILVA, qualificado à fl. 194, como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. O regime inicial será o aberto. Recurso em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo para indenização ante a falta de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 13 de setembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA